

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1986/2532

บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด

โจทก์

นายเชาว์ ก่อเชื้อวานิช กับพวก

จำเลย

นายบุญส่ง ตันอารีย์ จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 153)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันชำระเงิน
4,000,000 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 31
กรกฎาคม 2523 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึง
วันฟ้องต้องไม่เกิน 2,059,677.50 บาท ตามคำขอของโจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ
150,149,151)

จำเลยที่ 4 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 136
แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกา

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ประชา บุญวนิช-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ